

감사결과 처분요구서

- 익명신고 조사(AA공항 구조소방센터) -

2024. 4.

KAC 감 사 실

◆ 부정·부패 신고 : ☎ 02)2660-4110 • 홈페이지 > Clean Airport > KAC신문고

□ 처분요구사항 일람표

연번	사업장	지적내용	구 분	처 분
1	BB실 AA공항	• 성실의무 위반 및 점검절차 재검토에 관한 사항	복무 소방구조	경고·주의 통보
2	AA공항	• 이해충돌 및 품위유지 위반에 관한 사항	복무	경고

경 고 · 주 의 요 구 · 통 보

1

제 목	성실의무 위반 및 점검절차 재검토에 관한 사항
관 계 부 서	BB실, AA공항
구 분	복무, 소방구조
내 용	

AA공항 구조소방센터(이하 “소방대”라 한다)는 항공기 사고(화재) 시 신속한 비상대응을 목적으로 소방·구조·구급차량의 정상작동·가동상태 유지를 위하여 항공기 운항전 정상주행여부 및 방수상태를 포함하여 점검하고, 소방구조업무일지를 통해 해당 점검내용을 기록·관리하여야 한다.

1. 관련 법률 및 규정

「항공기 사고수습 및 소방구조활동 예규」 제25조(차량·장비 점검) 및 「'24년 AA공항 소방구조업무 세부시행계획」에 따르면, ‘소방·구조·구급차량에 대하여, 매일 항공기 운항전 정상주행여부 및 방수상태를 포함하여 점검한다.’라고 규정하고 있다.

「AA공항 공항운영규정」 4.4.3(소방구조대 조직)에서는 ‘대장’의 임무를 ‘소방구조대 운영총괄 및 소방구조대원 지휘’, ‘조장’의 임무를 ‘조별 근무자 지휘 및 야간·휴일 근무 시 대장업무 대행’이라고 명시하고 있으며, 「'24년 AA공항 소방구조업무 세부시행계획」 붙임4(업무분장)에서는 ‘대장’의 임무를 ‘지휘 총괄’, ‘조장’의 임무를 ‘소방차량 유지관리 상태 지도’라고 명시하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

2024. 1. 1 부터 2024. 3. 15 까지 총 75일간 소방대 전면 CCTV 확인 결과, 소방대는 【표1】 및 【표2】과 같이 관련규정에 따라 항공기 사고·화재 비상대응을 위해 운항전 점검을 이행해야 함에도 불구하고, 총 24일에 대해 ‘점검시기 미준수(6일)’, ‘점검 불이행(18일)’, ‘점검기록 허위기재(2일, 점검 불이행 일수에 포함)’의 위반행위를 하였다.

【표1】운항전 점검 관련 규정 위반내역

구 분	위반일수	근무조별 위반내역				비 고
		조	조 장	위반일수	근무일수	
최초항공기 운항 후 점검 실시	6일	A조	AAA	1	18	• 관련규정에 따라 항공기 운항전 점검을 이행하여야 함
		D조	CCC	5	19	
점검 불이행	18일	A조	AAA	11	18	• 미시행 사유로 “기온 0℃ 미만” 및 “우천”을 기재
		B조	BBB	2	19	
		D조	CCC	5	19	
업무일지 허위기재	2일 (불이행 일수에 포함)	A조	AAA	1	18	• 점검 불이행에도 불구, 업무일지에 점검을 이행한 것으로 기재
		D조	CCC	1	19	
합 계	24일	A조	AAA	12	18	
		B조	BBB	2	19	
		D조	CCC	10	19	

【표2】운항전 점검 규정위반 세부내역

연번	구 분	일 자	업무일지 기록		CCTV 시간기록		최초 항공기 운항시간 (도착)	근무자		날 씨	기 온	비 고
			점검여부 (O/X)	불이행 사유	차고 개방 시각	점검 시각		조	조장			
1	불이행/허위기재	'24.01.01	O	-	5:43	-	06:05	D조	CCC	맑음	1℃	
2	불이행	'24.01.04	X	기온 -1℃	6:01	-	06:03	A조	AAA	맑음	-1℃	
3	불이행	'24.01.05	X	기온 -3℃	-	-	06:03	D조	CCC	맑음	-3℃	
4	불이행	'24.01.09	X	기온 -4℃	-	-	06:18	D조	CCC	맑음	-4℃	
5	불이행	'24.01.12	X	기온 -3℃	-	-	06:03	A조	AAA	맑음	-3℃	
6	불이행	'24.01.16	X	기온 -3℃	6:07	-	06:03	A조	AAA	맑음	-3℃	
7	운항후 실시	'24.01.17	O	-	5:40	6:07	06:02	D조	CCC	맑음	0℃	
8	불이행	'24.01.20	X	우천	5:39	-	06:02	A조	AAA	구름많음	7℃	
9	불이행	'24.01.24	X	기온 -8℃	-	-	06:05	A조	AAA	맑음	-7℃	
10	불이행	'24.01.28	X	기온 -1℃	6:03	-	06:02	A조	AAA	맑음	-1℃	
11	불이행	'24.01.31	X	우천	5:40	-	06:02	B조	BBB	비	5℃	
12	불이행	'24.02.01	X	우천	6:04	-	06:02	A조	AAA	비	6℃	
13	불이행	'24.02.05	X	우천	5:54	-	06:09	A조	AAA	비	7℃	
14	운항후 실시	'24.02.06	O	-	5:43	6:07	06:04	D조	CCC	구름많음	3℃	
15	운항후 실시	'24.02.10	X	기온 -1℃	5:44	6:09	06:03	D조	CCC	맑음	-1℃	
16	불이행/허위기재	'24.02.13	O	-	5:55	-	06:02	A조	AAA	구름많음	1℃	
17	운항후 실시	'24.02.14	O	-	5:44	6:07	06:01	D조	CCC	구름많음	6℃	
18	운항후 실시	'24.02.18	O	-	5:43	6:08	06:01	D조	CCC	맑음	0℃	
19	불이행	'24.02.20	X	우천	5:36	-	06:04	B조	BBB	구름많음	11℃	
20	불이행	'24.02.22	X	우천	5:42	-	06:03	D조	CCC	비	4℃	
21	불이행	'24.02.25	X	우천	5:37	-	06:02	A조	AAA	비	2℃	
22	불이행	'24.03.05	X	우천	6:01	-	06:03	D조	CCC	비	6℃	
23	운항후 실시	'24.03.08	O	-	5:48	6:03	06:03	A조	AAA	맑음	1℃	
24	불이행	'24.03.12	X	우천	5:40	-	06:03	A조	AAA	박무	3℃	

점검시기와 관련하여 A조(조장 AAA(사번 00000))는 1회, D조(조장 CCC)는 5회에 걸쳐 ‘항공기 운항 전’이 아닌 ‘항공기 운항 후’ 점검을 시행하여 규정에 명시된 점검시기(항공기 운항전)를 미준수하였다.

또한 점검이행과 관련하여 A조는 총 18일의 야간근무일 중 11일, B조(조장 BBB)는 총 19일의 야간근무일 중 2일, D조는 총 19일의 야간근무일 중 5일은 운항전 점검을 이행하지 않았다. 운항전 점검을 이행하지 않은 날의 소방업무일지 확인 결과, ‘기온 0℃ 미만’ 및 ‘우천’을 미시행 사유로 기재하였으나, 해당 기상상황 시 운항전 점검을 생략할 수 있는 규정(조항)이 존재하지 않아, 점검 불이행에 대한 정당한 사유는 없는 것으로 확인되었다.

특히, 운항전 점검을 불이행한 날 중 A조는 1회, D조는 1회에 걸쳐 운항전 점검을 이행하지 않았음에도, 소방업무일지에 운항전 점검을 이행한 것으로 허위기재하였다.

이는 「항공기 사고수습 및 소방구조활동 예규」 제25조(차량·장비 점검), 「취업규칙」 제4조(성실의무) 및 「인사규정」 제39조(성실의 의무) 위반에 해당된다. 특히 ‘23년에 시행한 ‘전국공항 소방대 관리·운영실태 특정감사’에서 ‘소방차량 점검 미 실시’와 관련하여 AA공항 소방대에 처분하였음에도 불구하고 미점검 사례가 재차 적발되었다.

아울러, 현재 공항마다 다르게 운영되고 있는 ‘기온 0℃ 미만’ 및 ‘우천’ 시 점검에 대한 이행 실태에 대해서도, 기상상황에 따른 점검 여부가 소방·구조·구급 차량·장비 및 항공기 안전에 미치는 영향 여부 등을 종합적으로 검토하여 점검 절차를 통일할 필요가 있다.

관련자 의견 및 검토결과

AA공항 소방대에서는 영하일 경우 연료탱크 내외부 온도차이에 의한 결로현상으로 수분이 생기기 쉬워 연료라인 부식현상을 야기할 가능성이 있어 엔진고장 등의 원인이 될 수 있으므로 차고 밖 운행점검 보다는 차고 내 시동점검으로 대체하고 있으며, 또한 우천 시에도 항공기 운항에 위험요소를 제공할 가능성이 있어 차고 내에서 시동점검으로 대체하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 AA공항 소방대는 현행 규정에 따라 매일 항공기 운항전 정상주행여부 및 방수상태를 점검해야 하는 의무가 있으며, 기상상황에 따라 주행점검을 시동점검으로 대체 가능하다는 예외 근거가 없으므로 주행점검 미실시는 규정 위반에 해당된다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 「항공기 사고수습 및 소방구조활동 예규」 제25조(차량·장비 점검), 「취업규칙」 제4조(성실의무) 및 「인사규정」 제39조(성실의 의무)를 위반하고, 「AA공항 공항운영규정」 4.4.3(소방구조대 조직) 및 관련지침·업무분장에 명시된 ‘조장’의 역할을 성실히 수행하지 않은 아래 관련자에 대하여 ‘**경고**’ 조치하여 주시기 바랍니다.

- 관련자 : AA공항 CC단 DD부 조장 구조소방직 AAA(사번 00000)
AA공항 CC단 DD부 조장 구조소방직 BBB
AA공항 CC단 DD부 조장 구조소방직 CCC

② 인사혁신실장은 「AA공항 공항운영규정」 4.4.3(소방구조대 조직) 및 관련지침·업무분장에 명시된 관리책임자로서의 임무를 소홀히 한 아래 관련자에 대하여 ‘**주의**’ 조치하여 주시기 바랍니다.

- 관련자 : AA공항 CC단 DD부 대장 구조소방직 DDD

③ BB실장은 기상상황에 따른 운항전 점검 여부가 소방·구조·구급 차량·장비 및 항공기 안전에 미치는 영향 여부 등 소방구조분야 점검절차 관련사항에 대해 검토하여 필요시 사규(또는 매뉴얼 등) 재정비 등에 반영·조치하여 주시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구

2

제 목 이해충돌 및 품위유지 위반에 관한 사항
관 계 부 서 AA공항
구 분 복 무
내 용

우리공사는 업무와 관련하여 통상적 부서관리 및 운영을 위하여 회식 등 대내 활동에 부서업무비를 사용할 수 있다.

1. 관련 법률 및 규정

「이해충돌방지법」 제12조(수의계약 체결 제한)에 따르면, ‘공공기관은 계약업무를 사실상 담당하는 공직자의 직계존속이 대표자인 법인 또는 단체와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없다.’라고 규정하고 있다. 또한 「취업규칙」 제5조(품위유지)에 따르면 ‘직원은 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.’라고 규정하고 있으며, 「인사규정」 제42조(친절공정 및 품위유지의 의무)에 따르면 ‘직원은 직무의 내·외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.’라고 규정하고 있다.

또한 국민권익위원회에서 발간한 ‘2023 이해충돌방지법 유권해석 사례집’에 따르면, ‘수의계약에는 식당에서의 음식물 구매가 포함’되어 있으며, ‘(법인)카드를 사용하는 자는 계약을 사실상 담당하는 공직자’라고 정의하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

AA공항 CC단 DD부의 법인카드 사용내역 확인 결과, AA공항 구조소방센터 소장 EEE(사번 00000)은 모친이 운영하는 EE수산(부산광역시 강서구 신호산단1로 70)에서 조원들과 회식을 하였고 2회에 걸쳐 약 530,000원을 법인카드로 결제하였다.

【표1】 AA공항 DD부 AAA의 EE수산 법인카드 결제 내역

이용일자	이용금액(원)	계정	이용목적
'23.06.20.	200,000	부서업무비	직원 격려
'24.03.06.	330,000	부서업무비	소방구조대 격려
합계	530,000		

법인카드를 사용하는 계약을 사실상 담당한 공직자로서 직계존속인 모친이 운영하는 음식점에서 음식물 구매를 목적으로 수의계약을 체결한 EEE의 행위는 「이해충돌방지법」 제12조(수의계약 체결 제한) 제1항, 「취업규칙」 제5조(품위유지) 및 「인사규정」 제42조(친절공정 및 품위유지의 의무) 위반에 해당된다.

관련자 의견 및 검토결과

EEE은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 이해충돌방지법 제12조(수의계약 체결 제한), 「취업규칙」 제5조(품위유지) 및 「인사규정」 제42조(친절공정 및 품위유지의 의무)를 위반한 아래 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하여 주시기 바랍니다.

- 관련자 : AA공항 CC단 DD부 조장 구조소방직 EEE(사번 00000)